



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

A. Überblick

- Der **Werkvertrag** ist in den **§§ 631 ff. BGB** geregelt. Es handelt sich um einen weiteren Vertragstyp des BGB, der innerhalb unserer Einteilung (Foliensatz § 13) in den Bereich der **Tätigkeitsverträge** fällt.
- Die Hauptleistungspflichten des Werkvertrages sind in § 631 BGB geregelt. Hiernach ist der „**Werkunternehmer**“ zur **Herstellung eines Werkes** verpflichtet (§ 631 Abs. 1 Hs. 1 BGB), wofür der „**Besteller**“ die vereinbarte **Vergütung** entrichten muss (§ 631 Abs. 1 Hs. 2 BGB). Ist eine Vergütung nicht explizit vereinbart worden, bestimmen § 632 Abs. 1, Abs. 2 BGB, dass die übliche Vergütung zu zahlen ist, sofern das Werk den Umständen nach typischerweise nur gegen Entgelt erbracht wird (Bsp.: Taxifahrt).
- Darüber hinaus ist der Besteller gem. **§ 640 Abs. 1 BGB** zur „**Abnahme**“ des Werkes verpflichtet. Eine Abnahme ist die **„Entgegennahme des Werkes und seine Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß“**. Für den Werkunternehmer ist die Abnahme besonders wichtig, weil erst mit diesem Zeitpunkt seine Vergütung fällig wird, § 641 Abs. 1 S. 1 BGB. Zudem liegt in ihr auch der **Zeitpunkt des Gefahrübergangs**, d.h. des Übergangs der Leistungsgefahr und des Beginns der Gewährleistungsrechts.
- Ähnlich dem Kaufrecht verfügt auch das Werkvertragsrecht über ein **spezielles Leistungsstörungenrecht**, das sog. „**Werkmängelgewährleistungsrecht**“ der **§§ 633 ff. BGB**, das wir uns im Folgenden noch ansehen werden.

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

B. Wesensmerkmale und Beispiele

- Der Werkvertrag ist ein besonders **vielseitiger Vertragstyp**, da das herzustellende Werk in einer Vielzahl verschiedener Dinge bzw. geschuldeter Erfolge bestehen kann, ohne dass der Vertrag aus Laienperspektive stets einfach als Werkvertrag zu erkennen wäre.
- Vom Dienstvertrag (§§ 611 ff. BGB) unterscheidet sich der Werkvertrag im Wesentlichen dadurch, dass der Werkunternehmer nicht nur zu einem bloßen Tätigwerden verpflichtet ist, sondern darüber hinaus zur **Erreichung eines konkreten Erfolgs** in Form der Herstellung eines Werkes (§ 631 Abs. 1 BGB). Tritt der Erfolg nicht ein, schuldet der Besteller in der Regel auch keine Vergütung.
- Vom Kaufvertrag (§§ 433 ff. BGB) unterscheidet sich der Werkvertrag im Wesentlichen dadurch, dass der Werkunternehmer nicht bloß irgendeine Sache übergeben und übereignen muss, sondern das Werk selbst herstellen muss. Wie § 631 Abs. 2 BGB klarstellt, kann ein solches Werk nicht nur die Herstellung oder die Veränderung einer Sache, sondern auch ein sonstiger herbeizuführender Erfolg sein kann (Bsp. Musik, neue Frisur, etc.).
- **Beispiele** für einen Werkvertrag sind
 - Klassischer Werkherstellungsvertrag (z.B. einer hübschen Statue von sich selbst)
 - Bauvertrag (z.B. Hausbau, Garagen, etc., enthält ausführliche Spezialregelungen in §§ 650a ff. BGB; Besonderheiten gelten beim **Verbrauchbauvertrag**, §§ 650i ff. BGB)
 - Handwerkervertrag (z.B. Reparatur, etc.)
 - Beförderungsvertrag (z.B. Taxi- oder Zugfahrt, geschuldeter Erfolg ist der Transport einer Person von A nach B)
 - Webdesignvertrag (z.B. Erstellung einer Homepage)
 - Gutachtervertrag (z.B. ein ärztliches Gesundheitsgutachten oder ein juristisches Rechtsgutachten)

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

C. Weitere Besonderheiten und Nice-to-Know

- Eine Regelung, die in der Praxis immer wieder zu Problemen und Streitigkeiten führt, ist die Regelung über die Selbstvornahme in § 637 BGB. Gem. § 637 Abs. 1 BGB kann der Besteller Mängel am Werk (erst) dann selbst beseitigen und die hierfür erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn er dem Werkunternehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat. Im **Umkehrschluss** bedeutet das, dass der Besteller weder nach dem Werkvertragsrecht, noch nach anderen Vorschriften Aufwendungsersatz verlangen kann, wenn er einen Mangel sofort selbst behebt oder durch einen anderen beheben lässt, selbst wenn dies ggf. sogar besser oder günstiger wäre als eine Nacherfüllung durch den Werkunternehmer.
- **Merke:** In der Praxis immer erst eine Nacherfüllungsfrist setzen, sonst bleibt man auf den Kosten sitzen.
- Ein weiteres Sonderthema ist der Bereich der Schwarzarbeit. Beschäftigt der Besteller einen Werkunternehmer ohne Zahlung der Umsatzsteuer („brauchen Sie denn unbedingt eine Rechnung...?“) ist der Vertrag gem. § 134 BGB unwirksam, da er gegen ein gesetzliches Verbot verstößt (§ 1 SchwarzArbG). Die Folge ist, dass der Werkunternehmer mangels Vertrags keinen vertraglichen Anspruch auf den Werklohn hat, selbst wenn er das Werk ordnungsgemäß hergestellt hat. Früher hat der Bundesgerichtshof dem Werkunternehmer gleichwohl einen Anspruch in (geringerer Höhe) aus dem Bereicherungsrecht zugesprochen (§§ 812 ff. BGB; machen wir noch). Seit 2014 geht die Rechtsprechung nun allerdings davon aus, dass auch ein solcher Anspruch nicht besteht, da ansonsten der Zweck des Verbots der Schwarzarbeit unterlaufen werden könnte (s. § 817 S. 2 BGB). Ein Schwarzarbeiter, der seinen Lohn nicht erhält, ist damit rechtlich in der Regel (bewusst) schutzlos gestellt. Das Gleiche gilt aber auch für den Besteller, der den Lohn bereits vor Fertigstellung des Werkes zahlt oder später Mängel am Werk entdeckt: Eine Rückforderung des gezahlten Werklohns ist ausgeschlossen, auch wenn der Werkunternehmer das Werk nicht oder nur mangelhaft hergestellt hat.
- **Merke:** In der Praxis den Schwarzarbeiter immer erst nach getaner Arbeit bezahlen (und am Besten natürlich eh immer Steuern zahlen)...

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

D. Das Werkmängelgewährleistungsrecht

- Das **Gewährleistungsrecht** des Werkvertrages ist in den **§§ 633 ff. BGB** geregelt und geht als **lex specialis** dem allgemeinen Schuldrecht innerhalb seines Anwendungsbereichs vor. Inhaltlich ist es **ganz ähnlich dem kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht** (Foliensätze §§ 14, 15) aufgebaut, so dass wir uns an dieser Stelle nur einen groben Überblick verschaffen wollen.
- **Voraussetzung** für das Eingreifen des Gewährleistungsrechts ist – neben dem Vorliegen eines Werkvertrags – ein **(Werk-)Mangel bei Gefahrübergang**.
- Die **Mängelbegriffe** des Werkvertrages sind in **§ 633 BGB** geregelt und ähneln denen des Kaufrechts: § 633 Abs. 2 S.1 BGB betrifft Beschaffenheitsvereinbarungen, § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BGB die vom Vertrag vorausgesetzte Verwendung und § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BGB die gewöhnliche Verwendung. Während im Kaufrecht als Recht der Massengeschäfte häufig die Nichteignung für die gewöhnliche Verwendung im Vordergrund steht, sind im Werkrecht als individualisiertem Vertragsverhältnis häufiger die ersten beiden Begriffe einschlägig.
- Der Zeitpunkt des **Gefahrübergangs** ist im Werkvertrag regelmäßig die **Abnahme, § 640 BGB**. Je nach Fall können aber auch andere Zeitpunkte relevant sein, namentlich etwa bei Abnahmeverzögerung des Bestellers der Zeitpunkt des Verzugs (§ 644 Abs. 1 BGB) und bei Versendung des Werkes auf Verlangen des Bestellers der Zeitpunkt der Übergabe an die Transportperson (§ 644 Abs. 2 BGB).
- Die **Rechte des Bestellers** sind in **§ 634 BGB** geregelt. Auch hier zeigt sich wieder eine deutliche Parallelität zum Kaufrecht: § 634 Nr. 1 BGB verweist auf die (vorrangige) Nacherfüllung (wobei hier allerdings das Wahlrecht, ob Beseitigung des Mangels oder Herstellung eines neuen Werkes erfolgt, beim Unternehmer liegt, § 635 Abs. 1 BGB). § 634 Nr. 2 BGB regelt als Besonderheit den Aufwendungsersatz bei Selbstvornahme und § 634 Nr. 3 und 4 BGB erhalten einen Verweis auf die bekannten Rücktritts- und Schadenersatzrechte des Schuldrecht AT. Auch hier gibt es wieder einen speziellen Rücktritts- bzw. Schadenersatzgrund bei fehlgeschlagener Nacherfüllung, § 636 BGB.

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

Beispielsfall Werkmängelgewährleistung mit Lösungsskizze

Fall:

B ist begeisterter Motorradfahrer und Eigentümer einer „Ducati DesertX 2022“. Eines Tages bemerkt er, dass die Bremsen seines Motorrads offenbar langsamer reagieren als dies bei einem Gefährt dieser Geschwindigkeit gut wäre. Er geht daraufhin in die Werkstatt des W, um das Motorrad durchchecken und ggf. reparieren zu lassen. W's Arbeitnehmer E nimmt sich des Problems an und entdeckt, dass die Bremskolben nicht richtig an den Belägen anliegen. Da E etwas unter Zeitdruck steht, repariert er den Defekt zügig zwischen zwei anderen Aufträgen und bemerkt nicht, wie er dabei aus Versehen den Schlauch mit der Bremsflüssigkeit beschädigt.

Nachdem B das Motorrad am nächsten Tag abgeholt hat, checkt er kurz die Bremsen und bezahlt den W, um direkt danach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine Spritztour auf der Landstraße Richtung Bovenden fahren. Währenddessen läuft aus den Schläuchen kontinuierlich Bremsflüssigkeit auf die Straße. Als B vor einer Kurve abbremsen will, versagen die Bremsen und er wird aufgrund seiner Geschwindigkeit mit dem Motorrad aus der Kurve geworfen. B verletzt sich hierbei schwer und muss sich in den folgenden Wochen mehreren Operationen mit Kosten von 90.000€ unterziehen. Die Ducati des B ist ebenfalls recht mitgenommen und weist einen Schaden von 10.000€ auf.

Kann B von W Ersatz verlangen?



Lösungsskizze:

Anspruch B gegen W auf 100.000€ aus §§ 631, 634 Nr. 4 Alt. 1, 280 Abs. 1 BGB

1. Werkvertrag gem. § 631 BGB

Vertrag zur Herstellung eines Werkes gem. § 631 Abs. 1 BGB (hier in Form der Veränderung einer Sache i.S.d. § 631 Abs. 2 Alt. 2 BGB).

(+)

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

2. Werkmangel bei Gefahrübergang, § 633 BGB

a) Mangel

hier wohl schon Beschaffenheitsvereinbarung gem. § 633 Abs. 2 S. 1 BGB („volle Bremsfähigkeit wiederherstellen“), jedenfalls aber Nichteignung für gewöhnliche Verwendung gem. § 633 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 BGB

(+)

b) Gefahrübergang

durch Abnahme gem. § 640 Abs. 1 S. 1 BGB

(+)

3. Vertretenmüssen, § 280 Abs. 1 S. 2 BGB

Kein eigenes Vertretenmüssen des W, aber Zurechnung des E als Erfüllungsgehilfe gem. § 278 BGB, der wiederum gem. § 276 Abs. 2 BGB fahrlässig gehandelt hat

(+)

4. Kausaler Schaden, §§ 280 Abs. 1 S. 1, 249 ff. BGB

Schaden durch Verletzung des B und seines Motorrads, der nicht entstanden wäre, wenn (W bzw. E) ordnungsgemäß repariert hätte (§ 249 Abs. 1 BGB) und daher grundsätzlich in Geld i.H.v. 100.000€ zu ersetzen ist (§ 249 Abs. 2 BGB)

Aber: Mitverschulden des B gem. § 254 Abs. 1 BGB? (*Norm mussten Sie nicht zwingend kennen*)

- Hier ja wegen überhöhter Geschwindigkeit, die auch mitursächlich für den Unfall gewesen ist. Genauer Mitverschuldensanteil ist Abwägungsfrage, 20% erscheinen hier angemessen.

5. Ergebnis

B hat gegen W einen Anspruch auf Schadenersatz aus §§ 631, 634 Nr. 4 Alt. 1, 280 Abs. 1 BGB i.H.v. 80.000€.

§ 16 Schuldrecht BT – Werkvertragsrecht

Main Take-Away

- Das **Werkvertragsrecht** ist als spezieller Vertragstyp in den **§§ 631 ff. BGB** geregelt.
- Durch einen Werkvertrag verpflichtete sich der „**Werkunternehmer**“ zur **Herstellung eines Werkes** (**§ 631 Abs. 1 Alt. 1 BGB**) und der „**Besteller**“ zur Zahlung des **Werklohns** (**§ 631 Abs. 1 Alt. 2 BGB**).
- Ein Werkvertrag kann sich auf eine Vielzahl verschiedener Inhalte beziehen, die sowohl in der Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch in anderen durch eine Tätigkeit zu erzielenden Erfolgen bestehen können. Der Vertragsinhalt unterscheidet sich vom Kaufvertrag i.W. durch die Herstellungspflicht, vom Dienstvertrag wiederum v.a. durch die Verpflichtung auf einen konkreten Erfolg.
- Das **Werkmängelgewährleistungsrecht** ist in den **§§ 633 ff. BGB** geregelt und ähnelt dem kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht. Grundvoraussetzungen sind ein Werkvertrag, das Vorliegen eines **Mangels i.S.v. § 633 BGB** und der Gefahrübergang, i.d.R. durch **Abnahme gem. § 640 BGB**. Eine Abnahme ist die Entgegennahme des Werkes und seine Billigung als im Wesentlichen vertragsgemäß.
- Die einzelnen **Gewährleistungsrechte des Bestellers** sind in **§ 634 BGB** aufgeführt und erfassen neben der (grundsätzlich vorrangigen) **Nacherfüllung gem. 635 Abs. 1 BGB** die üblichen Rücktritts- und Schadenersatzrechte aus dem Schuldrecht AT. Eine Besonderheit des Werkvertragsrecht ist der Aufwendungsersatz nach einer Selbstvornahme gem. § 637 BGB, der grundsätzlich nur dann erfolgt, wenn dem Werkunternehmer zunächst eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt wurde.